REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN — PAIX - TRAVAIL - PATRIE

LOI n° 81/03 DU 07 JUIL 1981
FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.-

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE
ET ADOPTE ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

CHAPITRE I

DEFINITIONS

Article 1er.- La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part des parties communes.

Article 2.- La copropriété prend fin :
- par expropriation pour cause d'utilité publique ;
- par acquisition par une seule personne des lots des autres copropriétaires.
- par la décision de l'Assemblée des copropriétaires de ne pas reconstruire l'immeuble ou le groupe d'immeubles après leur destruction.
- Par l'apport au capital d'une société de tous les lots des copropriétaires.

Article 3.- Les parties communes sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Elles constituent la propriété indivise de l'ensemble des copropriétaires ou de certains d'entre eux et ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ou en licitation forcée.

Article 4.- Les parties communes visées à l'article 3 ci-dessus sont notamment :

- le titre foncier et le sol sur lequel est bâti l'immeuble ou le groupe d'immeubles, les cours, parcs, jardins et voies d'accès ;

- les clôtures séparatives de la voie publique et des voisins ;

- le gros oeuvre (fondations, murs de façades, de pignons, de refonds et gros porteurs) le gros oeuvre des planchers, le plancher des caves, la toiture de l'immeuble et d'une manière générale, l'ossature du bâtiment ;

- les cloisons séparatives de deux lots différents ;

- les ornements des façades ;
- les coffres, gaine, conduits de fumée et têtes de cheminée, la climatisation centrale ;
- les locaux, espaces et services communs (emplacement des compteurs et branchements d'égoût, locaux de conciergerie, hall d'entrée et locaux de circulation, cage d'escaliers, les escaliers eux-mêmes, portes et fenêtres se trouvant sur les parties communes ;
- les ascenseurs et tout ce qui en dépend ;

.../...

- les canalisations de distribution d'eau, d'électricité, de téléphone, de gaz de chauffage, d'écoulement des eaux pluviales et ménagères sauf les parties de ces canalisations affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire ;

- les compteurs généraux d'eau, d'électricité et de gaz ;

- les installations d'éclairage, de radio ou de télévision se trouvant sur les parties communes ;

- le matériel nécessaire à l'entretien de l'immeuble ;

- le gros oeuvre des garages souterrains, leurs rampes d'accès et leurs dépendances.

Et, d'une façon générale, tous les espaces ou locaux qui ne sont pas affectés à l'usage d'un seul copropriétaire.

Le règlement de copropriété peut, suivant la destination et l'usage de certains lots, étendre ou restreindre la liste des parties communes.

Article 5.- Les copropriétaires jouissent en outre des droits accessoires ci-après attachés aux parties communes ;

- le droit d'affouiller le sol ou de surélever un bâtiment à usage commun ou comportant des lots différents ;

- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans les cours, parcs ou jardins.

Article 6.- Les parties privatives sont celles qui appartiennent exclusivement à chacun des copropriétaires.

Elles sont situées à l'intérieur des locaux dont chacun a l'usage exclusif et comprennent notamment :

- les revêtements du plancher et enduits couvrant le plafond ;

- les portes d'entrée, les fenêtres, balustrades, balcons et leurs accessoires ;

- les cloisons séparatives de diverses pièces sauf si ces cloisons délimitent deux copropriétés ;

- les tuyaux, canalisations ou lignes intérieures affectées à l'usage local pour la distribution d'eau, d'électricité, et pour l'évacuation des eaux usées ainsi que les compteurs afférents à ces distributions;

- les installations sanitaires des cuisines, des placards, penderies et étagères ;

- la serrurerie et la robinetterie, les glaces et la peinture.

Le règlement de copropriété peut, selon la destination de l'immeuble ou l'usage de certains de ses lots, restreindre ou étendre l'énumération du présent article.

...../.....

CHAPITRE II

ORGANISATION ET IMMATRICULATION

Article 7- - L'immeuble ou le groupe d'immeubles en copropriété est divisé en autant de lots qu'il y a d'unités d'habitation ou de services autonomes.

La répartition des lots entre copropriétaires et la détermination de la consistance de chacun d'eux sont contenus dans le règlement de copropriété dont le modèle est fourni par l'Administration.

Ce règlement, rédigé par un Notaire du lieu de situation de l'immeuble, est soumis à la formalité de l'inscription dans les livres fonciers tenus par le Service des Domaines.

Article 8.- La description de chaque lot fait ressortir sous forme de tableau :

- la désignation de l'immeuble par une ou plusieurs lettres majuscules ;
- le numéro du lot ;
- La consistance des parties privatives avec indication precise de leur superficie cumulée ;
- la quote - part de la propriété des parties communes qui est proportionnelle au prix de revient du lot, tout l'immeuble valant un indice fixe égal à 1000.

Sous réserve des dispositions de l'article 13, cette quote-part sert de base au calcul de la participation du copropriétaire aux dépenses communes.

Article 9.- Tout acquéreur d'un lot dans un immeuble en copropriété obtient un Titre de Propriété ayant la même force juridique et bénéficiant de la même protectior légale que le titre foncier.

L'inscription de l'acte d'acquisition dans les livres fonciers fait référence au titre foncier du sol suivi :

- de la ou des lettres d'identification de l'immeuble ;
- du numéro du lot ;
- du numéro de la série normale des titres dans les livres fonciers du Département intéressé.

CHAPITRE III

DROITS ET OBLIGATIONS DES COPROPRIETAIRES

Article 10.-Le règlement de copropriété prévu à l'article 7 comporte l'état descriptif de division et détermine la destination des parties privatives et communes ainsi que les conditions

...../.....

de leur jouissance. Il fixe, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes.

Article 11.-Chacun des copropriétaires use librement des parties communes sous réserve de respecter leur destination et de ne pas faire obstacle aux droits des autres copropriétaires et des tiers.

Article 12.-Chacun des copropriétaires jouit librement des locaux lui appârtenant pourvu que la tranquillité d'autrui soit assurée. Il peut modifier la distribution intérieure des pièces de son lot sans toutefois toucher à la consistance des parties communes.

Article 13.-Les copropriétaires sont tenus de participer :

- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ;
- aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et l'administration des parties communes à un taux égal à leur quote-part respective dans les parties communes.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Article 14.- Les charges des copropriétaires comprennent notamment:

- les assurances couvrant les risques concernant l'immeuble (responsabilité civile, incendie, dégâts des eaux), non compris celles que tout copropriétaire peut souscrire à titre particulier ;
- les frais d'éclairage des parties communes ;
- les taxes d'enlèvement des ordures si celles-ci ne sont pas perçues à la source auprès des copropriétaires ou locataires ;
- les frais d'entretien des espaces verts ;
- la consommation d'eau pour l'entretien général ;
- les frais de fonctionnement de l'ascenseur, y compris les réparations.

Et, d'une façon générale toute charge définie par le règlement de copropriété.

Article 15.- Le copropriétaire bâilleur n'est aucun cas exonéré de ses obligations et responsabilités telles qu'elles sont définies par la présente loi et le règlement de copropriété.

.....8.....

Il est civilement et solidairement responsable de son locataire, nonobstant toute action récursoire.

CHAPITRE IV

ADMINISTRATION

Article 16.-Dès l'aliénation d'un lot le promoteur de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et l'acquéreur se constituent en syndicat doté de la personnalité civile.

Le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'Administration des parties communes et l'exécution des dispositions du règlement de copropriété.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il est apte à agir en justice tant en damandant qu'en défendant, même contre un ou plusieurs copropriétaires.

Article 17.- Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice des construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Article 18.- Les décisions du syndicat sont prises en Assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un gérant désigné par l'Assemblée générale.

A défaut de nomination ou en cas d'empêchement du gérant élu, un gérant peut être désigné por le Président du Tribunal de 1ère instance saisi à la requête d'un copropriétaire ou d'un tiers.

Article 19.- (1) - les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, chacun d'eux disposant d'un nombre de voix proportionnel à sa quote-part de millièmes de copropriété.

(2) - Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent :

a) sont prises à la majorité des deux tiers les décisions concernant:

- l'établissement ou la modification du règlement de copropriété ;
- la désignation et la révocation du gérant ainsi que ses conditions d'emploi ;
- la mise en valeur des parties communes ;
- la vente des parties communes autres que celles prévues ci-dessous ;

...../.....

(b) sont prises à l'unanimité des voix de l'ensemble des copropriétaires les décisions autorisant l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaires au respect de la destination de l'immeuble.

2) L'Assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.

Article 20.- Mandataire du syndicat, le gérant veille à l'exécution du règlement de copropriété et des décisions de l'Assemblée générale ; il doit en outre, en cas d'urgence, engager les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble.

Il représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile et en justice.

Il convoque l'Assemblée générale des copropriétaires aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an, d'office ou à la demande d'un quart des copropriétaires.

Article 21.- Les créances du syndicat envers un copropriétaire bénéficient d'un privilège légal sur son lot venant immédiatement après celui du bâilleur des fonds ayant servi à l'acquisition dudit lot, dans les conditions fixées par la loi.

Article 22.- Tout Notaire appelé à dresser un acte d'aliénation d'un lot doit exiger du cédant un certificat de non redevance ayant moins d'un mois de date délivré par le gérant du syndicat.

A défaut de ce certificat, l'acte de mutation n'est pas dressé.

Le nouveau copropriétaire se substitue d'office aux droits et obligations de son vendeur tant en ce qui concerne les parties communes que les parties privatives.

CHAPITRE V

RECONSTRUCTION

Article 23.- En cas de destruction partielle de l'immeuble, les sinistrés, votant à la majorité simple, peuvent exiger du syndicat la reconstruction des parties endommagées.

Les modalités de répartition des charges résultant de cette reconstruction sont fixées par délibération de l'Assemblée générale.

En cas de destruction totale, la décision de reconstruction est prise en Assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des copropriétaires du bâtiment.

...../.....

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FISCALES ET DIVERSES

Article 24.- Le règlement de copropriété et les statuts du syndicat des copropriétaires bénéficient, lors de leur présentation à la formalité de l'enregistrement, du minimum de perception des actes notariés.

ARTICLE 25.- A partir de la constitution initiale de la copropriété et jusqu'a la vente du dernier lot, les actes d'acquisition sont frappés des droits prévus à l'article 115 du Code de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle.

En cas de revente d'un lot par un premier acquéreur, l'acte d'acquisition est soumis au régime du droit commun.

ARTICLE 26.- La fiscalité applicable au titre de propriété instituée à l'article 9 de la présente loi est la même que celle à laquelle est soumis le titre foncier.

ARTICLE 27.- Les copropriétaires actuels d'immeubles en appartements, à usage de bureau ou de commerce ou destinés à toute autre activité doivent se conformer aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 28.- Le copropriétaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour déférer devant la juridiction compétente la décision de l'Assemblée générale relative soit à la modification de la repartition des charges, soit à l'aliénation des parties communes nécessaires à la conservation de la destination de l'immeuble.

ARTICLE 29.- Les contrats de prêt en vue de la réalisation d'ensembles immobiliers destinés à la vente peuvent comporter une clause d'affectation hypothécaire de tous les appartements de l'immeuble avec indication de la division de l'hypothèque par lot.

Lors de la vente le produit est, à la diligence du Notaire, versé dans le compte du promoteur ouvert à la Banque intéressée qui, selon les clauses contractuelles, prélève les factions de créance correspondant à la partie vendue.

Ce paiement emporte mainlevée de l'hypothèque affectant le lot.

ARTICLE 30.- Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

ARTICLE 31.- La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 07 JUIL. 1981.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

(é) AHMADOU AHIDJO

Pour Copie Certifiée
Conforme
Le Directeur de la Législation

F. X. MBOUYOM.